

NORHAYATI BT. TUMERAN
Lwn.
SURIATI BT. RAHMAN & 10 YANG LAIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mukhyuddin b. Ibrahim (Pengerusi), Y.A. Saarani b. Ismail (Panel), Y.A Dato' Mohd. Shukor b. Sabudin (Panel), Pada 19hb. Oktober 2018 / 10hb. Safar 1440H]

[Kes Mal No. 10000-077-0106-2017]

[Permohonan Melanjutkan Masa Pemfailan Rekod Rayuan di bawah seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tetuan Mohd. Khairulmasni & Associates

Peguam Syarie Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk **mendapatkan perintah kebenaran memfailkan Rekod Rayuan di luar tempoh masa** berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Permohonan ini telah diserahkan kepada semua Responden. Responden 1 telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 10/1/2018 manakala Responden-Responden lain telah tidak memberikan sebarang maklumbalas berkaitan permohonan Pemohon ini.



[3]Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 142(2). Permohonan ini dibuat di bawah seksyen 238 Enakmen yang sama untuk perlanjutan tempoh masa untuk memfailkan Rekod Rayuan. Peruntukkan seksyen 238 memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan ini demi keadilan pihak-pihak yang terlibat.

[4]Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentangf aktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah. Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH34(2)* yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50*. Dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz*, Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“ Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

i. tempoh kelewatan,

- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.*

[5] Berdasarkan pernyataan Pemohon di dalam Afidavit Sokongannya, tarikh akhir untuk Rekod Rayuan dimasukkan adalah pada 13/8/2017. Pemohon telah memasukkan permohonan ini pada 27/9/2017. Kami mendapati bahawa tempoh kelewatan yang berlaku adalah selama 1 **bulan** lebih yang dikira dari tarikh akhir tamat tempoh pemfailan Rekod Rayuan. ✓

[6] Berdasarkan afidavit dan penghujahan Pemohon, sebab-sebab kelewatan ini adalah kerana kesilapan dari Peguam Pemohon memahami prosedur pemfailan Rekod Rayuan.

[7] Kami telah meneliti alasan dan penghujahan Pemohon tersebut. Pada hemat kami kesilapan yang berlaku adalah kerana kekhilafan Peguam Pemohon dan bukannya disebabkan oleh Pemohon sendiri. Oleh itu, demi keadilan kepada Pemohon memandangkan Notis Rayuan telahpun difailkan mengikut undang-undang, kami mempunyai sebab yang baik untuk membenarkan permohonan ini.

[8] Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan



membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

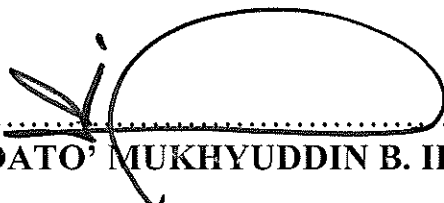
[9] Oleh kerana permohonan ini dibuat kerana kecuaian pihak peguam Pemohon, pihak Responden-Responden sewajarnya dipampaskan dengan kos.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan Pihak Pemohon, Afidavit-afidavit DAN hujah, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- 1) Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa memfailkan Rekod Rayuan adalah dibenarkan;
- 2) Rekod Rayuan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini;
- 3) Kos kepada Responden sebanyak RM 1,000.00

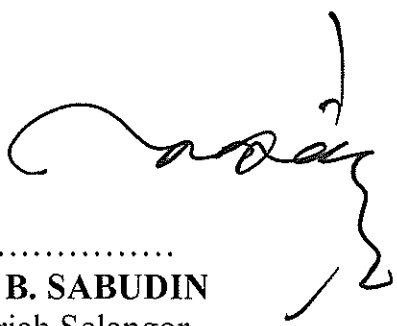
Penghakiman ini diberikan oleh:-


.....
1. YAA DATO' MUKHYUDDIN B. IBRAHIM
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-


.....
2. Y.A. TUAN SAARANI B. ISMAIL
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-


.....
3. Y.A. DATO' MOHD. SHUKOR B. SABUDIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

